

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....001673

Tocache; 17 ABR 2024

Vistos: El Oficio N° 066-2023/DIEI N° 121-"NB" P; el Oficio N° 066-2023/DIEI N° 121-"NB" P; el Memorando N° 0105-2024-GRSM/DRE-UGELT/D; la Opinión Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ y el Memorando N° 0118-2024-GRSM/DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Trámite N° 016-2024948135, de fecha 12 de enero del 2024, con Oficio N° 066-2023/DIEI N° 121-"NB" P, la Directora de la IE N° 121, hace llegar el resumen de los libros de acuerdos y copia del libro de actas donde hace de conocimiento que en asamblea general del 05 de marzo del 2023, se acordó dar un aporte mensual de S/ 20.00 por asociado para costear los gastos de pago de 2 cocineras, compras de gas, compras de lavavajillas y para mejorar o agregar la calidad de los alimentos dotados por QaliWarma para los niños beneficiarios de la Institución Educativa. Del mismo modo, en asamblea general del 19 de diciembre del 2023, se acordó que, los padres de familia podrán solicitar y recabar sus documentos de finalización de estudios o traslados de sus menores hijos siempre y cuando se encuentra al día de las cuotas ordinarias y extraordinarias diversas, procediendo conforme a lo señalado en el art. 4 del D.S. 004-2006-ED, reglamento de la Ley 28628;

Que, con Trámite N° 016-2024617245, de fecha 23 de enero del 2024, mediante el Oficio N° 004-2024/DIEI N° 121-"NB" P, la Directora de la IE N° 121, solicita OPINIÓN LEGAL, respecto a que si es PROCEDENTE o IMPROCEDENTE, entregar los documentos de los niños que finalizaron el nivel inicial, previo cumplimiento de pago de las cuotas extraordinarias acordadas y firmadas por los mismos padres de familia en asamblea general, amparados en el D.S. N° 004-2006-ED, reglamento de la ley 28628 (LEY QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS), que precisa lo siguiente: las instancias de gestión educativa descentralizada apoyan a las asociaciones, sin interferir en sus actividades (art. 4 del D.S. 004-2006-ED, reglamento de la ley 28628), asimismo, indica que la asamblea general es el órgano de gobierno de mayor jerarquía de la asociación (art. 13 del D.S. 004-2006-ED, reglamento de la ley 28628), del mismo modo, señala que son atribuciones de la asamblea general aprobar los montos de las cuotas ordinarias (sin exceder el 1.5% de la UIT), de las cuotas extraordinarias y multas que se apliquen a los asociados (literal h del art. 14 del D.S. 004-2006-ED, reglamento de la ley 28628), de igual manera, señala que la función de los directivos de la asociación es hacer cumplir las normas, los estatutos y los acuerdos de la asociación (literal b, del art. 24 del D.S. 004-2006-ED, reglamento de la ley 28628), finalmente, señala que son deberes de los padres de familia cumplir los acuerdos de la asamblea general..., Cumplir con la cuota ordinaria, extraordinarias, multas y otras obligaciones relacionadas con la asociación (literales h y n del art. 40 del D.S. 004-2006-ED, reglamento de la ley 28628);

Que, por medio del Memorando N° 0105-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 23 de enero del 2024, el Director de la UGEL Tocache, remite a Asesoría Jurídica, el Oficio N° 004-2024/DIEI N° 121-"NB" P, EXP. N° 016-2024617245, a través del cual la dirección de la IEI N° 121 de Nuevo Bambamarca, solicita opinión legal respecto a que, si es procedente o improcedente entregar documentos de los niños que finalizaron el nivel inicial, previo cumplimiento de pago de las cuotas extraordinarias acordadas y firmadas por los mismos padres de familia en asamblea general, amparados en el D.S. N° 004-2006-ED;

Que, mediante la Opinión Legal N° 011-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 24 de enero del 2024, la Asesora Jurídica de la UGEL



001673

Tocache, declara improcedente, el pedido de la Prof. Sary GUTIERREZ VEGA, directora de la II EE. Inicial N° 121 -Nuevo Bambamarca, respecto a entregar documentos de los niños que finalizaron el nivel inicial, previo cumplimiento de pago de las cuotas extraordinarias acordadas y firmadas por los mismos padres de familia en asamblea general, ya que según lo establecido en el Art. 77 del D.S. N° 004-2006-ED, Reglamento de la Ley N° 28628, "La asociación no exigirá pagos ni realizara acciones que limiten el libre ingreso y la permanencia de los estudiantes en la Institución Educativa. El pago de la cuota ordinaria o extraordinaria no constituye requisito ni es impedimento para matricular o ratificar la matrícula de los estudiantes", asimismo en la Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU, en su numeral 5.1 "La entrega de documentos1: el/la directora/a de la IE, o el/la responsable del programa, entrega al estudiante, o a su representante legal, un ejemplar físico o digital de la FUM completa y del RI de la IE. La entrega de los citados documentos, como parte del proceso de matrícula, no puede ser condicionada a pagos u otros. La IE debe prever los medios para posteriormente acreditar haber cumplido con la entrega;

Que, con Memorando N° 0118-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 26 de enero del 2024, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud de la Prof. Sary GUTIERREZ VEGA, directora de la II EE. Inicial N° 121 -Nuevo Bambamarca, por lo expuesto en los documentos adjuntos;

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido presentado por la Prof. **Sary GUTIERREZ VEGA**, identificada con DNI N° 00963403, directora de la II EE. Inicial N° 121 -Nuevo Bambamarca, respecto a entregar documentos de los niños que finalizaron el nivel inicial, previo cumplimiento de pago de las cuotas extraordinarias acordadas y firmadas por los mismos padres de familia en asamblea general, ya que según lo establecido en el Art. 77 del D.S. N° 004-2006-ED, Reglamento de la Ley N° 28628, "La asociación no exigirá pagos ni realizara acciones que limiten el libre ingreso y la permanencia de los estudiantes en la Institución Educativa. El pago de la cuota ordinaria o extraordinaria no constituye requisito ni es impedimento para matricular o ratificar la matrícula de los estudiantes", asimismo en la Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU, en su numeral 5.1 señala: "La entrega de documentos1: el/la directora/a de la IE, o el/la responsable del programa, entrega al estudiante, o a su representante legal, un ejemplar físico o digital de la FUM completa y del RI de la IE. La entrega de los citados documentos, como parte del proceso de matrícula, no puede ser condicionada a pagos u otros. La IE debe prever los medios para posteriormente acreditar haber cumplido con la entrega.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
FFCHCJA
GTR/R-GRR.HH